

## Allgemeine Bedingungen des Amtes für Hochbauten zum Vertrag für Ingenieurleistungen

Stand Januar 2007

(Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ändern / ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 108, Ausgabe 2003. Abweichungen zur Ordnung SIA 108/2003 sind kursiv dargestellt.)

**Artikel 1 (Allgemeine Vertragsbedingungen) der Ordnung SIA 108, Ausgabe 2003 wird ersetzt durch den folgenden Artikel 1:**

| <b>Art. 1</b>                                    |            | <b>Allgemeine Vertragsbedingungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1</b>                                       |            | <i>Das anwendbare Recht und die Rangordnung der Vertragsbestandteile ergeben sich aus dem Vertrag.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Anwendbares Recht und Rangordnung</b>         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>1.2</b>                                       | <b>.1</b>  | Der Vertrag wird schriftlich, mündlich oder durch entsprechendes Handeln abgeschlossen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Abschluss des Vertrages</b>                   | <b>.2</b>  | Die Ausfertigung einer Vertragsurkunde und die Schriftlichkeit von Vertragsänderungen werden empfohlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                  | <b>.3</b>  | <i>Vorbehalten bleiben die Vorschriften des Submissionsrechtes</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>1.3</b>                                       | <b>.1</b>  | <b>Sorgfaltspflicht</b><br>Die Ingenieurin/der Ingenieur wahrt die Interessen <i>der Stadt</i> , insbesondere die Erreichung <i>ihrer</i> Ziele, nach bestem Wissen und Können und erbringt die vertraglich vereinbarten Leistungen unter Beachtung der anerkannten Regeln ihres/seines Fachgebietes.                                                                                                                             |
| <b>Pflichten der Ingenieurin/ des Ingenieurs</b> | <b>.2</b>  | <b>Treuepflicht</b><br>Die Ingenieurin/der Ingenieur nimmt von Dritten, wie Unternehmungen und Lieferanten, keine persönlichen Vergünstigungen entgegen. Kenntnisse aus der Auftragsbearbeitung behandelt sie/er vertraulich und verwendet sie nicht zum Nachteil <i>der Stadt</i> .                                                                                                                                              |
|                                                  | <b>.3</b>  | <b>Vertretung der Stadt</b><br><i>Der Umfang der Vertretungsbefugnis der Ingenieurin/des Ingenieurs richtet sich nach dem Vertrag.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | <b>.4</b>  | <b>Behördliche Verfügungen</b><br>Behördliche Verfügungen, die negative Entscheide oder einschränkende Auflagen und Bedingungen enthalten, sind <i>der Stadt</i> sofort zur Kenntnis zu bringen, so dass die Möglichkeit zur Ergreifung von Rechtsmitteln gewahrt bleibt.                                                                                                                                                         |
|                                                  | <b>.5</b>  | <b>Abmahnungspflicht</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                  | <b>.51</b> | Die Ingenieurin/der Ingenieur hat <i>die Stadt</i> auf Folgen <i>ihrer</i> Weisungen, insbesondere hinsichtlich Terminen, Qualität und Kosten, aufmerksam zu machen und unzweckmässige Anordnungen und Begehren abzumahnern. Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung auf <i>ihrer</i> Weisung, ist die Ingenieurin/der Ingenieur für deren Folgen nicht verantwortlich. Für die Abmahnung wird die Schriftform <i>verlangt</i> . |
|                                                  | <b>.52</b> | Beharrt <i>die Stadt</i> trotz Abmahnung darauf, Sicherheitsregeln nicht einzuhalten, kann die Ingenieurin/der Ingenieur, um ihre/seine Haftung auch gegenüber Dritten auszuschliessen, ihr/sein Mandat niederlegen. Eine Schadenersatzpflicht wegen                                                                                                                                                                              |

|                                                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  |    | <p>Kündigung zur Unzeit ist diesfalls ausgeschlossen.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.4<br>Rechte der Ingenieurin/<br>des Ingenieurs | .6 | <p><b>Rechenschaftsablegung</b><br/>Auf Verlangen legt die Ingenieurin/der Ingenieur jederzeit über ihre/seine Geschäftsführung Rechenschaft ab und gibt alle Unterlagen heraus, zu deren Erstellung sie/er sich im Rahmen der vereinbarten Honorierung vertraglich verpflichtet hat.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | .7 | <p><b>Aufbewahrung von Dokumenten</b><br/>Die Arbeitsergebnisse bleiben Eigentum der Ingenieurin/des Ingenieurs. Sie sind als Originale oder in geeigneter anderer, gebrauchsfähiger Form während 10 Jahren ab Beendigung des Auftrags aufzubewahren. <i>Bevor die Ingenieurin/der Ingenieur die Akten nach Ablauf dieser Frist vernichtet, bietet sie/er sie der Stadt zur unentgeltlichen Übernahme an.</i><br/><i>Während dieser Frist ist die Stadt jederzeit berechtigt, die Aushändigung der Arbeitsergebnisse inklusive sämtlicher Aktualisierungen in Papierkopie und/oder in digitaler Form zu verlangen und die darin enthaltenen Ergebnisse ohne Einschränkungen zu verwenden. Die erste Aushändigung hat unentgeltlich zu erfolgen. Für jede weitere Aushändigung hat die Stadt der Ingenieurin/dem Ingenieur die üblichen Vervielfältigungskosten zu bezahlen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                  | .8 | <p><b>Ablieferung von Dokumenten</b><br/><i>Provisorische CAD-Pläne sind rechtzeitig für einen Plausibilitätstest einzureichen. Die Planskizzen und das Manuskript des Kostenvoranschlages sind der Stadt vor dem Reinzeichnen bzw. vor der Reinschrift vorzulegen. Werkverträge müssen spätestens einen Monat nach erfolgter Vergebung der jeweiligen Arbeit der Stadt zur Unterzeichnung vorgelegt werden. Bei Bauleitungsaufgaben hat die Ingenieurin/der Ingenieur der Stadt als Finanzausweis jeweils vierteljährlich einen detaillierten Finanzrapport einzureichen, der nach Möglichkeit auf Teilabrechnungen der Unternehmenden zu basieren hat.</i><br/><i>Die Ingenieurin/der Ingenieur übergibt der Stadt nach Fertigstellung des Bauwerks die Bauwerkdokumentation. Die Übergabe kann auch bei Auftragsunterbrüchen und -abbrüchen verlangt werden. Die Richtlinien für die Bauwerkdokumentation gelten in jedem Falle.</i><br/><i>Die Elektroplanenden haben bei der Übergabe der elektrischen Installationen an die Stadt das gesamte Sicherheitsdossier (Sicherheits-Nachweis SiNa) mit den technischen Unterlagen der Installation und die Grundlagen für den Sicherheits-Nachweis (NIV vom 7. November 2003) abzugeben. Die Verantwortung für die Erstellung des Sicherheits-Nachweises liegt beim Elektroplanenden.</i></p> |
| <hr/>                                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                  | .1 | <p><b>Urheberrecht</b><br/><i>Das Urheberrecht an ihrem/seinem Werk verbleibt bei der Ingenieurin/dem Ingenieur, soweit sie/er es der Stadt nicht zur Nutzung bzw. Ausübung übertragen hat (vgl. nachstehende Ziffer 1.6.4). Als Werke gelten insbesondere auch Entwürfe und Teile von Werken, sofern es sich um geistige Schöpfungen mit individuellem Charakter handelt.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                  | .2 | <p><b>Veröffentlichungen</b><br/><i>Die Ingenieurin/der Ingenieur kann ihr/sein Werk unter Wahrung der Interessen der Stadt und mit deren ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung veröffentlichen. Es steht ihr/ihm auch das Recht zu, in entsprechenden Veröffentlichungen der Stadt oder Dritter als Urheber genannt zu werden.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                  | .3 | <p><b>Beizug von Dritten zur Vertragserfüllung</b><br/><i>Die Ingenieurin/der Ingenieur ist nur befugt, mit ausdrücklicher, vorgängiger und schriftlicher Zustimmung der Stadt für die Erfüllung ihrer/seiner vertraglichen Pflichten Dritte beizuziehen. Ein solcher Beizug erfolgt stets auf Kosten sowie Risiko</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |



|                            |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                            |    | <i>der Ingenieurin/des Ingenieurs.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | .4 | <b>Abschlagszahlungen, Sicherstellung, Vorauszahlung</b><br><i>Die Ingenieurin/der Ingenieur hat Anspruch auf Abschlagszahlungen von mindestens 90 % der vertragsgemäss erbrachten Leistungen. Die Schlusszahlung erfolgt nach Übergabe der vollständigen Objektdokumentation. Sie/er kann weder eine Sicherstellung des Honorars noch eine Vorauszahlung verlangen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | .5 | <b>Abtretungs- und Verpfändungsverbot</b><br><i>Die Abtretung und Verpfändung von Honorarguthaben an Dritte sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Stadt zulässig.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <hr/>                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.5<br>Pflichten der Stadt | .1 | <b>Zahlungsbedingungen</b><br><i>Die Rechnungen sind innerhalb von sechzig Tagen nach Erhalt zu begleichen. Vorbehalten bleiben Zahlungen im Rahmen eines vertraglich geregelten Zahlungsplans, welche auf den vereinbarten Termin erfolgen. Das Honorar soll den erbrachten Leistungen entsprechen. Das volle vereinbarte Honorar ist nur für die vertragsgemäss erbrachte Leistung geschuldet. Bei nicht vertragsgemäss erbrachter Leistung ist die Stadt zu angemessener Zurückbehaltung des Honorars berechtigt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                            | .2 | <b>Weisungen</b><br><i>Die Stadt ist befugt, Dritten direkte Weisungen zu erteilen. Sie informiert die Ingenieurin/den Ingenieur umgehend über erfolgte Weisungen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                            | .3 | <b>Zahlungen an beigezogene Dritte</b><br><i>Die Stadt gibt der Ingenieurin/dem Ingenieur rechtzeitig schriftlich Kenntnis von allenfalls direkt an Dritte geleisteten Zahlungen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                            | .4 | <b>Schadenverhütung und -minderung</b><br><i>Die Stadt ergreift rechtzeitig alle zumutbaren Massnahmen, die geeignet sind, der Entstehung oder Vergrösserung eines Schadens entgegenzuwirken. Erhebt sie gegenüber einem oder mehreren Unternehmungen oder Lieferanten ausnahmsweise direkt Mängelrügen, so teilt sie dies der Ingenieurin/dem Ingenieur unverzüglich schriftlich mit.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <hr/>                      |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.6<br>Rechte der Stadt    | .1 | <b>Weisungen</b><br><i>Die Stadt ist gegenüber der Ingenieurin/dem Ingenieur weisungsberechtigt. Beharrt sie trotz Abmahnung auf einer Weisung, so trägt sie allein die Folgen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                            | .2 | <b>Zahlungen an beigezogene Dritte</b><br><i>Bei Zahlungsschwierigkeiten der Ingenieurin/des Ingenieurs sowie bei Vorliegen wichtiger Gründe ist die Stadt berechtigt, einen durch die Ingenieurin/den Ingenieur beigezogenen Dritten (Art. 1.4.3) mit befreiender Wirkung gegenüber der Ingenieurin/dem Ingenieur direkt zu bezahlen. Sie hört jedoch hierzu vorgängig die Beteiligten an.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                            | .3 | <b>Kopien von Arbeitsergebnissen der Ingenieurin/des Ingenieurs</b><br><i>Es gilt die Regelung gemäss vorstehendem Art. 1.3.7.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                            | .4 | <b>Nutzung von Arbeitsergebnissen der Ingenieurin/des Ingenieurs</b><br><i>Mit der vertragsgemässen Bezahlung der Ingenieurin/des Ingenieurs steht der Stadt das unentgeltliche, unwiderrufliche und nicht ausschliessliche Recht zu, die Arbeitsergebnisse der Ingenieurin/des Ingenieurs für ihre Bedürfnisse umfassend zu nutzen. Dieses Recht beinhaltet insbesondere, aber nicht ausschliesslich, die Berechtigung, die Arbeitsergebnisse selber oder durch Dritte zu realisieren, sie vor oder nach der Realisierung weiterzuentwickeln, zu bearbeiten und/oder zu verändern, zu veröffentlichen, in Modell- oder irgend einer anderen Form zu erstellen und beliebig zu verwenden usw. Das Recht zur mehrmaligen baulichen Realisierung steht der Stadt nur zu, wenn dies ausdrücklich vereinbart wurde.</i> |

|                                                        |                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7<br>Gesamtleitung                                   | .5                                                                                                                                                                                                         | <b>Sicherstellung</b><br><i>Für die Leistung der Garantiearbeiten kann von der Ingenieurin/vom Ingenieur eine Sicherheitsleistung (Garantieschein) in der Höhe des Gesamtbetrages der Honorarvorauszahlung verlangt werden.</i><br>Die Aufgaben der Gesamtleitung sind in Art. 3.4.1 der Ordnung SIA 108, Ausgabe 2003 umschrieben.                                                                                                                                                                                                                 |
| 1.8<br>Fristverlängerungen und<br>Terminverschiebungen | <i>Für den Verzug des Schuldners gilt die gesetzliche Regelung.</i><br><i>Für die mahnende Partei verschieben sich die Fristen und Termine, zu deren Einhaltung sie sich verpflichtet hat, angemessen.</i> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.9<br>Haftung                                         | .1                                                                                                                                                                                                         | <b>Haftung der Ingenieurin/des Ingenieurs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                        | .11                                                                                                                                                                                                        | Bei verschuldet fehlerhafter Auftragserfüllung hat die Ingenieurin/der Ingenieur der Stadt den dadurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt insbesondere bei Verletzung ihrer/seiner Sorgfalts- und Treuepflicht, bei Nichtbeachtung oder Verletzung anerkannter Regeln ihres/seines Fachgebietes, bei mangelnder Koordination oder Beaufsichtigung, bei ungenügender Kostenerfassung sowie bei Nichteinhaltung von verbindlich vereinbarten Fristen oder Terminen. <i>Vorbehalten bleiben die Rechte der Stadt gemäss Art. 368 OR.</i>      |
|                                                        | .12                                                                                                                                                                                                        | Wo die Erreichung der Ziele <i>der Stadt</i> von Umständen abhängt, die nicht die Ingenieurin/der Ingenieur zu vertreten hat, kann ihr/ihm das Nicht-Erreichen eines Ziels <i>der Stadt</i> infolge dieser Umstände nicht zur Last gelegt werden. Dies gilt insbesondere auch für die nicht sicher voraussehbaren Entscheide von Dritten, etwa betreffend die Erteilung von Bewilligungen oder Krediten.                                                                                                                                            |
|                                                        | .13                                                                                                                                                                                                        | Für die Leistungen von beigezogenen selbständigen ( <i>d.h. nicht der Weisungsgewalt der Ingenieurin/des Ingenieurs unterstehenden</i> ) Dritten, die im direkten Vertragsverhältnis zur Stadt stehen, haftet die Ingenieurin/der Ingenieur nicht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                        | .14                                                                                                                                                                                                        | Für die Tätigkeiten von Dritten, die sie/er selber beigezogen hat, haftet die Ingenieurin/der Ingenieur gemäss Art. 101 Obligationenrecht.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                        | .15                                                                                                                                                                                                        | Verlangt <i>die Stadt</i> entgegen der Abmahnung der Ingenieurin/des Ingenieurs den Beizug eines bestimmten Dritten, haftet die Ingenieurin/der Ingenieur lediglich für gehörige Instruktion und Überwachung des Dritten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                        | .2                                                                                                                                                                                                         | <b>Haftung der Stadt bei Nichteinhaltung von Fristen und Terminen</b><br>Soweit es an <i>der Stadt</i> liegt, dass Fristen und Termine nicht eingehalten werden, hat sie der Ingenieurin/dem Ingenieur allfällige Mehraufwendungen zu vergüten. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Gründe gelten dabei die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen.</i>                                                                                                             |
|                                                        | .3                                                                                                                                                                                                         | <b>Arbeitsunterbruch</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                        | .31                                                                                                                                                                                                        | Bei nicht vorausgesehenem oder in seiner Länge ungewissem Unterbruch oder bei erheblicher Verzögerung der Auftragserledigung hat die Ingenieurin/der Ingenieur Anspruch auf Ersatz des ihr/ ihm erwachsenen Schadens, falls <i>die Stadt</i> den Unterbruch bzw. die Verzögerung verschuldet hat. <i>Nicht als durch die Stadt zu vertretende Unterbrechungen bzw. Verzögerungen gelten solche, welche durch die Verzögerung einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder einer Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen bedingt werden.</i> |
|                                                        | .32                                                                                                                                                                                                        | Verlangt jedoch <i>die Stadt</i> nach Abschluss einer Planungsphase mit der Inangriffnahme der nächsten Phase zuzuwarten, so schuldet sie deswegen der Ingenieurin/dem Ingenieur keinen Schadenersatz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                        | .33                                                                                                                                                                                                        | Bedingt die Verzögerung bei Wiederaufnahme der Arbeiten zusätzliche Leistungen, ist deren Honorierung vor Wiederaufnahme der Arbeiten schriftlich zu vereinbaren.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



|                                                         |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.10<br/>Mehrwertsteuer</b>                          |            | Die Mehrwertsteuer ist im Vertrag und in allen Abrechnungen offen auszuweisen. Sie ist zu dem im Zeitpunkt der Leistungserbringung aktuellen Satz zusätzlich zu den Honoraren, Nebenkosten und vereinbarten Vergütungen von Dritteleistungen durch <i>die Stadt</i> zu bezahlen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>1.11<br/>Verjährung</b>                              | <b>.1</b>  | <b>Generelle Verjährung</b><br>Ansprüche aus dem Vertrag verjähren innert 10 Jahren <i>ab Abnahme des Bauwerks</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                         | <b>.2</b>  | <b>Bei Werkmängeln</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | <b>.21</b> | Ansprüche aus Mängeln des Bauwerks verjähren <i>in jedem Fall erst</i> innert fünf Jahren <i>nach Abnahme des Bauwerkes</i> . <i>Dies gilt auch für den Fall, dass diese Mängel auf fehlerhaften Plänen oder einem fehlerhaften Gutachten der Ingenieurin/des Ingenieurs beruhen. Mängel des Bauwerks</i> können während der ersten zwei Jahre nach der Abnahme jederzeit gerügt werden. Nach Ablauf dieser Frist sind die Mängel sofort nach der Entdeckung zu rügen. Den aus der verzögerten Rüge entstehenden Schaden trägt die Stadt selber.                                                                                                                                                                                           |
|                                                         | <b>.22</b> | Bei Gutachten bemisst sich die Verjährungsfrist <i>im Übrigen</i> nach Massgabe des Schweizerischen Obligationenrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>1.12<br/>Vorzeitige Beendigung<br/>des Vertrages</b> | <b>.1</b>  | Die Rechtsfolgen einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages richten sich nach den Bestimmungen des schweizerischen Obligationenrechts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                         | <b>.2</b>  | Erfolgt die Kündigung durch <i>die Stadt</i> zur Unzeit, so <i>hat sie der Ingenieurin/dem Ingenieur den von dieser/diesem nachgewiesenen Schaden bis zur Höhe des negativen Vertragsinteresses zu ersetzen. Eine weitergehende Entschädigung ist nicht geschuldet.</i> Eine Kündigung zur Unzeit durch <i>die Stadt</i> liegt insbesondere vor, wenn die Ingenieurin/der Ingenieur keinen begründeten Anlass zur Kündigung gegeben hat und die Kündigung für sie/ihn hinsichtlich des Zeitpunkts und der von ihr/ihm getroffenen Dispositionen nachteilig ist. <i>Ein Widerruf oder eine Kündigung wegen ausbleibender Kreditgenehmigung und –freigabe oder Projektbewilligung durch die zuständigen Stellen gilt nicht als unzeitig.</i> |
|                                                         | <b>.3</b>  | Erfolgt die Kündigung durch die Ingenieurin/den Ingenieur zur Unzeit, hat <i>die Stadt</i> Anspruch auf Ersatz des nachgewiesenen Schadens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                         | <b>.4</b>  | <i>Auch im Falle einer vorzeitigen Beendigung des Vertrages stehen der Stadt – ungeachtet der allfälligen Unzeitigkeit einer solchen – sämtliche, sich aus dem Vertrag und diesen Allgemeinen Bedingungen ergebenden Rechte (vgl. dazu insbesondere vorstehende Ziffer 1.4.1) am Arbeitsergebnis der Ingenieurin/des Ingenieurs zu, ohne dass hiefür eine zusätzliche Vergütung geschuldet wäre.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>1.14<br/>Gerichtsbarkeit</b>                         | <b>.1</b>  | <i>Für Streitigkeiten aus dem Vertrag gilt die vertragliche Regelung.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                         | <b>.2</b>  | <i>Die Parteien verzichten in jedem Fall darauf, Meinungsverschiedenheiten über Leistungsumfang und Honorierung der Kommission des SIA für die Honorare der Fachingenieure zu unterbreiten.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Die folgenden Artikel ersetzen bzw. ergänzen die entsprechenden Artikel der Ordnung SIA 108, Ausgabe 2003:

**3.3  
Grundleistungen und  
besonders zu verein-  
barende Leistungen**

.5

*Die folgenden Leistungen gelten ebenfalls als Grundleistungen:*

- *Mitarbeit bei Informations- und Öffentlichkeitsarbeiten*
- *Mithilfe bei Verhandlungen mit Behörden und Kommissionen*
- *Mitwirken bei der Behandlung von Rechtsmittelverfahren*
- *Übernahme von Bestandesplänen ins CAD*
- *Anpassen von CAD und EDV an die Richtlinien der Stadt*
- *Überprüfung der Bestandespläne*
- *Erstellen allenfalls erforderlicher Zwischendokumentationen*
- *Alle durch bauökologische Anforderungen ausgelöste Arbeiten (z.B. Minergie, Minergie P)*
- *Durchführung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen*
- *Die im Zusammenhang mit der Besonderen Bauverordnung I (BBVI) erforderlichen Eingaben und Prüfungen. Ist die/der Beauftragte zur privaten Kontrolle nicht befugt, so muss sie/er diese Leistungen auf ihre/seine Kosten durch Dritte ausführen lassen*
- *Berechnung nach SIA 380/4 (Elektroplanende)*
- *Beraten der Stadt bei der Erstellung von Unternehmerverzeichnissen*
- *Erfassen und Ablegen der eingegangenen Offerten*
- *Führen von Unternehmerverhandlungen*
- *Mitwirken bei der Formulierung und beim Abschluss von Verträgen mit Dritten*
- *Fachliche und rechnerische Überprüfung von Unternehmervarianten (vorbehalten bleiben Fälle mit ausserordentlich hohem Aufwand, in welchen vorgängig und schriftlich eine Zusatzleistung vereinbart werden kann)*
- *Aufstellung der Detailprogramme und Koordination zwischen den am Bau beteiligten weiteren Stellen (z.B. Werke, VBZ, Polizei, Grün Stadt Zürich, private Telekommunikationsunternehmen) als Bestandteil der Koordination und Kontrolle der Arbeiten der Unternehmungen*
- *Erstellen, Überwachen und Nachführen von Zahlungsplänen*
- *Erstellen von Überwachungs- und Massnahmeplänen*
- *Erstellen von Unterhaltsplänen*
- *Übergabe vom gesamten Sicherheitsdossier (Sicherheits-Nachweis SiNa) mit den technischen Unterlagen der Installation und der Grundlagen für den Sicherheits-Nachweis (NIV vom 7. November 2003) durch die Elektroplanenden*
- *Ermitteln von Energie- und Kostenkennzahlen*
- *Überarbeitungen und Ergänzungen von Bestandesplänen (Archivplänen) und anderer Dokumentationen*

*Vorbehalten bleiben weitere im Vertrag bzw. in diesen Geschäftsbedingungen vereinbarte Grundleistungen.*

**5.3  
Zusätzliche  
Kostenelemente**

.4

*An Nebenkosten werden lediglich die Kosten von Fotokopien, Heliografien, Plandrucken usw. vergütet, welche die Ingenieurin/der Ingenieur im Auftrag der Stadt erstellt. Massgeblich sind dabei die Ansätze gemäss Wegleitung über Lichtpausen, Plots und Fotokopien resp. welche die mit der Stadt in einem Vertragsverhältnis stehenden Reprografiebetriebe gewähren. Weitere Nebenkosten werden nur in begründeten Ausnahmefällen vergütet. Werden Fotokopien, Heliografien, Plandrucke usw. bei Reprografiebetrieben in Auftrag gegeben, so sind sie von diesen direkt der Stadt in Rechnung zu stellen.*

|                                                 |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>5.4<br/>Vergütung von<br/>Reisezeiten</b>    | .1 | Der Zeitaufwand für Reisen <i>wird ohne anderslautende Vereinbarung nicht entschädigt.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                 | .2 | Bei der Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand <i>wird ohne anderslautende Vereinbarung die Reisezeit nicht als Arbeitszeit vergütet.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                 | .3 | Bei der Honorarberechnung nach den Baukosten ist die Reisezeit <i>ohne anderslautende Vereinbarung im durchschnittlichen Zeitaufwand eingerechnet.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                 | .4 | Bei Pauschal-/Globalhonorierung <i>gelten ohne anderslautende Vereinbarung sämtliche Reisen als im vereinbarten Honorar inbegriffen.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>6.1<br/>Grundsätze</b>                       | .7 | <p><i>Für die Honorarberechnung nach dem effektiven Zeitaufwand gelten zusätzlich die folgenden Grundsätze:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– <i>Die Honorarkategorien richten sich nach den vom Stadtrat jährlich zu genehmigenden Ansätzen für die Honorierung von Dienstleistungsaufträgen.</i></li> <li>– <i>Mit ihrer/seiner Abrechnung reicht die Ingenieurin/der Ingenieur die Arbeitsrapporte ein.</i></li> <li>– <i>Sie/er verpflichtet sich, den städtischen Vertretern jederzeit Einsicht in sämtliche Unterlagen der Stundenbuchhaltung zu gewähren.</i></li> <li>– <i>Die von der Ingenieurin/vom Ingenieur erbrachten Leistungen für bürointerne Organisation (Betriebsleitung, Personalführung, Akquisition, interne allgemeine Dienste usw.) werden nicht separat vergütet.</i></li> </ul> |
| <b>7.1<br/>Grundsätze</b>                       | .3 | <p><i>Sämtliche im Vertrag und in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen vereinbarten Grundleistungen sind in diesen Honorar inbegriffen.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7.5<br/>Aufwandbestimmende<br/>Baukosten</b> | .1 | Die aufwandbestimmenden Baukosten umfassen unter Vorbehalt von Art. 7.5.4 sämtliche finanziellen Aufwendungen für die von der Ingenieurin/dem Ingenieur bearbeiteten Installationen und Anlagen nach Abzug der vertraglich vereinbarten Rabatte (exklusive Mehrwertsteuer). <i>[Zweiter Satz wird gestrichen]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                 | .3 | <p>Folgende Aufwendungen zählen in der Regel auch zu den aufwandbestimmenden Baukosten:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Lieferungen und Leistungen der Unternehmer, Lieferanten und Werkeigentümer inkl. Teuerung und Regiearbeiten</li> <li>– Baustelleneinrichtungen inkl. Verbrauch von Energie und Wasser</li> <li>– Lieferungen und Eigenleistungen der Stadt Zürich</li> <li>– Transportkosten der zugeführten Baumaterialien</li> <li>– Transportkosten der abgeführten Materialien im ortsüblichen Rayon</li> <li>– geschenkte oder fremdfinanzierte Bauleistungen und Lieferungen</li> <li>– Vorbereitungsarbeiten (gemäss Baukostenplan)</li> <li>– Umgebungs- und Erschliessungsarbeiten</li> <li>– Zahlungen an die öffentliche Hand für Ihre Bauleistungen und Lieferungen</li> </ul>           |
|                                                 | .4 | <p>Nicht zu den aufwandbestimmenden Baukosten zählen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Honorare, zusätzliche Kostenelemente (Art. 5.3) und Reisezeitvergütungen (Art. 5.4) der Ingenieurin/des Ingenieurs und der anderen Fachleute,</li> <li>– Erwerb von Grund und Rechten,</li> <li>– Finanzierungskosten,</li> <li>– öffentlichen Gebühren,</li> <li>– Versicherungskosten ,</li> <li>– Kosten für die Durchführung von Ausschreibungen und Wettbewerben für Ingenieurleistungen,</li> <li>– Ausgaben für Feiern wie Grundsteinlegung, Aufrichtefest und Einweihung,</li> <li>– Nachbarentschädigungen,</li> <li>– Miete von fremdem Grund,</li> <li>– Anwalts- und Gerichtskosten,</li> </ul>                                                                                                            |

|                                                                |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |    | <ul style="list-style-type: none"> <li>– MWST auf Unternehmer- und Lieferantenrechnungen</li> <li>– <i>Kosten für Aufträge, die von den VBZ (Geleise- und Fahrleitungsbau), den Werken, der Polizei (Grabarbeiten und Liefern sowie Verlegen von Leitungen) sowie von Grün Stadt Zürich ausgeführt und beaufsichtigt werden.</i></li> <li>– Entsorgungs- und Deponiegebühren</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                | .7 | Wird ein Projekt nicht ausgeführt, so wird das Honorar für die erbrachten Leistungen aufgrund der letzten von der Stadt bewilligten Kostenermittlung berechnet, <i>vorbehältlich einer anderen Regelung</i> . Dabei sind nicht aufwandbestimmende Beträge zu schätzen und in Abzug zu bringen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>7.6<br/>Faktorbestimmende<br/>Baukosten</b>                 | .2 | Wenn ein Auftrag in mehreren Etappen mit grösseren Unterbrüchen projektiert oder ausgeführt wird, so sind die Honorargrundprozentsätze entsprechend den Teilbaukosten zu ermitteln. Saisonbedingte Unterbrüche <i>und Verzögerungen einer Kreditbewilligung bzw. –freigabe oder Projektgenehmigung durch die zuständigen Stellen</i> gelten nicht als Arbeitsunterbrüche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>7.7<br/>Schwierigkeitsgrad</b>                              | .4 | <i>Der Schwierigkeitsgrad berücksichtigt die weitergehenden Grundleistungen, wie sie in diesem Vertrag vereinbart werden.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>7.12<br/>Nicht im Richtonorar<br/>enthaltene Leistungen</b> | .1 | Die als Richtwerte ermittelten Honorare decken folgende Leistungen nicht ab: <ul style="list-style-type: none"> <li>– besonders zu vereinbarende Leistungen gemäss Art. 4,</li> <li>– Entwicklungen von Prototypen und deren Fabrikation in Serien,</li> <li>– spezielle Aufwendungen für das Studium der von Dritten bereits erbrachten Leistungen,</li> <li>– auf Veranlassung oder im Einverständnis mit <i>der Stadt</i> zusätzliche erarbeitete wesentlich abweichenden Projektvarianten,</li> <li>– Überarbeitung von Projekten infolge geänderter Grundlagen,</li> <li>– Entwurf von Mobiliar und besonderen Einrichtungen,</li> <li>– die Leistungen einer besonderen Fachkoordination gemäss Art. 3.6. <i>Wenn durch den Bezug dieses Fachkoordinators die Ingenieurin/der Ingenieur in seiner Grundleistung entlastet wird, kann gemäss Art. 7.16.4 eine Aufteilung des der Zusatzleistung entsprechenden Honoraraufwands nach Massgabe des Nutzens erfolgen. Die Aufteilung ist im Einzelfall zu regeln.</i></li> <li>– Die Leistungen als Gesamtleiter gemäss Art. 3.4.1</li> </ul> |
| <b>7.13<br/>Aufträge mit mehreren Bauten</b>                   | .2 | <i>[wird gestrichen]</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>7.16<br/>Spezialisten und Berater</b>                       | .1 | Bei Einzelbeauftragung der Spezialisten durch <i>die Stadt</i> werden deren Honorare durch <i>die Stadt</i> getragen; sie <i>haben in der Regel</i> keine Reduktion des Ingenieurinnen-/Ingenieurhonorars zur Folge, sofern die Ingenieurin/der Ingenieur die ihr/ihm obliegenden Grundleistungen erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                | .2 | Erbringt die Ingenieurin/der Ingenieur selber Leistungen, die dem Aufgabenbereich von Spezialisten zuzuordnen sind, so hat sie/er an deren Stelle auf ihre entsprechenden Fachhonorare Anspruch, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung. <i>Diese Fachhonorare können reduziert werden, falls damit die Ingenieurin/der Ingenieur von ihren/seinen Grundleistungen entlastet wird (vgl. 7.5.7). Der Abzug ist im Einzelfall zu regeln.</i><br><br>Erbringt indessen ein Spezialist Leistungen, die dem Aufgabenbereich der Ingenieurin/des Ingenieurs zuzuordnen sind, so hat er an deren/dessen Stelle Anspruch auf das entsprechende Ingenieurhonorar, übernimmt aber auch die entsprechende Verantwortung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |





---

**7.17**  
**Arbeitsgemeinschaften**

---

*[Wird gestrichen]*

Gelesen und akzeptiert:

---

(Ort, Datum)

---

(Die Ingenieurin/der Ingenieur)